

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ВАТ-ФНСК-24/11

г. Владивосток | 10 июля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАЙ-НСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «ВостокАвиаТех», именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить оптико-электронные модули и лидары для БПЛА (далее – «Товар»).

1.2. Наименование и базовые цены указаны в Спецификации (Приложение №1).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены, указанные в Спецификации, являются базовыми и ориентировочными. Окончательная цена Товара формируется на дату отгрузки и включает в себя:

Базовую стоимость, Логистическое плечо, Таможенное сопровождение и Риск-премию (согласно Соглашению о ценообразовании, Приложение №2).

2.2. Покупатель обязан оплатить 100% предоплату на основании выставленного Поставщиком счета, который включает итоговую цену с учетом всех переменных компонентов.

2.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять размер Логистического плеча и Риск-премии, уведомив Покупателя по электронной почте не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты отгрузки.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКА

3.1. Срок поставки Товара исчисляется не с даты подписания Договора, а с даты выполнения Покупателем двух условий: (а) поступление 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика; И (б) получение Поставщиком подтверждения от зарубежного производителя о наличии Товара на складе в г. Шэньчжэнь (КНР).

3.2. Товар считается переданным Поставщиком, а риски случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю в момент передачи Товара первой транспортной компании на территории г. Шэньчжэнь.

3.3. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 3 дней с момента получения. В случае выявления дефектов, Покупатель вправе привлечь к экспертизе только организацию, аккредитованную Поставщиком. Отказ от приемки без такого заключения не допускается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 1,0% (один процент) от суммы задолженности за каждый день просрочки. Ограничение максимального размера пене не устанавливается.

4.2. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,05% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Договора.

4.3. Ответственность Поставщика за любые убытки, причиненные Покупателю из-за срыва сроков поставки или дефектов Товара, ограничена стоимостью просроченной/дефектной партии и не включает упущенную выгоду Покупателя.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Обязательный претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 5 (пять) календарных дней.

5.2. Все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края (г. Владивосток).

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «ФЛАЙ-НСК» (Реквизиты стандартные)

ПОСТАВЩИК: ООО «ВостокАвиаТех»

ИНН 2500112233 / КПП 250001001

р/с 40702810500000000004

Дальневосточный банк ПАО Сбер, г. Владивосток

БИК 040506678

Генеральный директор: _____ / Чжан Вэй /